



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-149-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 7 de Febrero de 2025

Referencia: Expediente N° 5229/2008 (Alcance 66) - Reconocimiento de mayores costos - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. (Licitación Pública N° 17/2008).

VISTO los Decretos N° 1113/2008; N° 1566/2008; N° 513/2009; N° 982/2009; N° 1142/2009; N° 2839/2009; N° 2931/2009; N° 1656/2010; N° 1856/2010; N° 2495/2010; N° 2280/2011; N° 602/2012; N° 1991/2012; N° 1268/2012; N° 3307/2013; N° 916/2014; N° 2438/2014; N° 4196/2014; N° 1734/2015; N° 282/2016; N° 2165/2016; N° 3204/2016; N° 3292/2016; N° 602/2017; N° 2462/2017; N° 3104/2017; N° 1000/2018; N° 1731/2018; N° 2683/2018; N° 9/2019; N° 402/2019; N° 828/2019; N° 1237/2019; N° 21/2020; N° 1672/2020; N° 1866/2020; N° 810/2021; N° 1052/2021; N° 1683/2021; N° 1757/2021; N° 836/2022; N° 1354/2022; N° 1846/2022; N° 2035/2022; N° 2131/2022; N° 2293/2022; N° 447/2023; N° 1414/2023; N° 1658/2023; N° 1725/2023; N° 2016/2023; N° 2272/2023; N° 19/2024; N° 245/2024; N° 732/2024, N° 1677/2024 y N° 1807/2024, referentes a la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN TODO EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 17/2008) y los Expedientes Nros. 4523/2009; 4243/2009, 16902/2017, 17916/2018, 11031/2020, 6923/2021, 14775/2022, 9835/2023, 16106/2023 y 5229/2008 (Cuerpos 0 a 5 - Alcances 1 a 66); y

Considerando:

Que por Decreto N° 1113 de fecha 21 de mayo de 2008, se realizó el llamado correspondiente a la Licitación Pública N° 17/2008;

Que por Decreto N° 982 de fecha 24 de abril de 2009 (expediente N° 4523/2009), se adjudicó a las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, la citada contratación por las tareas inicialmente previstas, más la limpieza de sumideros y mantenimiento de espacios verdes, por el término de seis (6) meses, prorrogado para los sucesivos ejercicios fiscales;

Que por Decreto N° 602/2017, se estableció la utilización de los índices publicados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la determinación del gatillo establecido en el punto 1.2.7.4.2 del contrato;

Que a la fecha, las empresas contratistas hicieron reserva expresa en los recibos de pagos del municipio, de solicitar los ajustes correspondientes;

Que por Decretos Nros. 2462/2017, 3104/2017, 1000/2018, 1731/2018, 2683/2018 y 409/2019, se prorrogaron nuevamente los servicios contratados;

Que por Decreto N° 829/2019, se aprobó el Acta de Readecuación Económica Financiera Contractual, siendo prorrogada la contratación, a partir de la misma, por Decretos Nros. 1237/2019, 21/2020, 1672/2020, 1866/2020,

810/2021, 1683/2021, 1757/2021 y 2293/2022 sucesivamente, hasta el 31 de diciembre de 2023;

Que por Decreto N° 1725/2023 (expediente N° 9835/2023), se modificó el Plan de Trabajo, incorporándose el servicio “Sistema de Carga y Descarga Bilateral de Contenedores de tres metros cúbicos (3 m³) de Capacidad y Servicio de Limpieza y Lavado de Cestos Papeleros”, conforme lo dispuesto por artículo 2.1.9 del Pliego de Bases y Condiciones;

Que, por Decreto N° 1807 del 20 de diciembre de 2024, se prorrogó la contratación hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive;

Que por Decreto N° 1677, del 22 de noviembre de 2024, se produjo el último reconocimiento por incrementos de los costos, a partir del mes de junio de 2024, estableciéndose los siguientes valores para los servicios contratados: a) Servicio N° 1 (Recolección): \$ 46.545.416,00 - IVA incluido; b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): \$ 4.263.200,00 - IVA incluido; y c) Servicio N° 3 (Barrido): \$ 7.613.245,00 - IVA incluido;

Que desde entonces, no se han autorizado nuevas recomposiciones en los precios de los servicios objeto del presente contrato;

Que por Alcance 66 del expediente N° 5229/2008, el 10 de septiembre de 2024, las empresas adjudicatarias solicitaron una nueva redeterminación de los valores contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su prestación y de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas IF-2025-00013006-SI-JGAB de fecha 4 de febrero de 2025, evidenciando tal situación;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente tal ecuación, que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que del análisis exhaustivo, se evidencia la necesidad de preservar el equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, los servicios contratados;

Que, la Comisión citada recomienda en forma unánime autorizar el reconocimiento de los siguientes valores en los servicios prestados y a prestar, a partir del 1° de agosto de 2024, por todo concepto: a) Servicio N° 1 (Recolección): \$ 50.497.696,00 – IVA incluido; b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): \$ 4.596.787 – IVA incluido y c) Servicio N° 3 (Barrido): \$ 8.357.143 – IVA incluido;

Que las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante los períodos de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 66 del expediente N° 5229/2008 y hasta la finalización del contrato y su prórroga;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL CONCEJAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones referentes a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2008), a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios devengados a partir del 1° de agosto de 2024, estableciéndose los siguientes valores: a) Servicio N° 1 (Recolección): \$50.497.696,00 – IVA incluido; b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): \$4.596.787 – IVA incluido y c) Servicio N° 3 (Barrido): \$8.357.143 – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- Las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, renuncian, con la notificación del presente, a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y por el Tesorero General, quien se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda y Finanzas en los términos del Decreto N° 41/2025.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by RAJCHEL Jonathan Martin
Date: 2025.02.07 15:02:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jonathan Rajchel
Tesorero General A.C. de Secretaría de Hacienda y Finanzas-Decre 41-2025
Tesorería General

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.02.07 15:16:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by DURINI QUINTANA Bernabe Jose
Date: 2025.02.07 19:02:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernabé José Durini Quintana
Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.02.07 19:02:33 -03:00